

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업장 부지내 매장문화재 관련 법령 미준수

관 련 부 서 ○○ 部

조 치 부 서 1발전소 5팀, 1건설소 5팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 「매장 유산 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라, 매장유산이 존재하는 것으로 인정되는 지역은 원형이 훼손되지 아니하도록 보호되어야 함에도 이를 위반하여 법원으로부터 벌금 등을 부과받은 사실이 확인됨

1. 업무 개요

○○ 部(現 部)는 발전소 토건 시설물의 토목·건축설계 및 공사감독, 유지관리 업무를 담당하면서, 20##. #. #.경부터 3군 口면 8리 ###-#번지 일대에서 1경관테크 시공 공사를 진행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「매장 유산 보호 및 조사에 관한 법률」에 따르면 매장 유산이 존재하는 것

으로 인정되는 지역은 원형이 훼손되지 아니하도록 보호되어야 하고, 같은 법을 보면 개발사업을 계획·시행하고자 하는 자는 매장 유산이 훼손되지 아니하도록 하여야 한다고 명시되어 있으며, 같은 법에서는 위반행위에 대하여 행위자와 그 법인에게도 양벌규정을 적용하도록 하고 있다.

그리고 ■■의 「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」을 보면 지방자치단체의 장은 관할 지역 내에 보존 조치된 매장 유산을 연 #회 이상 정기적으로 점검하고, 그 결과를 매년 #월 말까지 ■■장에게 제출하도록 하고 있다.

따라서 매장 유산에 대하여 지방자치단체는 ■■에 연 #회 보고하는 것일 뿐 매장 유산의 토지 소유자인 우리 회사에게는 별도의 통지 의무는 없는 것이며, 사업부지 내 개발사업 시행 시에는 해당 지역(필지)에 대한 매장 유산의 존재 여부를 지자체 문화재 담당부서 등과 철저히 협의하여야 하며, 매장 유산이 존재할 경우에는 매장 유산이 훼손되지 아니하도록 보호하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ ▢부(現 ■■부)에서는 하부저수지에 ㄷ 설치 개발사업을 추진하면서 20##. ##. ##.부터 20##. #. #.까지 ㄷ군 표면 사리 ###-#번지 일대에서 ㄷ군의 요구로 ㄷ 경관테크 시공 공사를 진행하면서 문화재 관할 관청의 허가를 받지 아니한 채 매장문화재 유존지역에 존재하던 석곽묘를 훼손하고 휴게테크 등을 시공하여 현상이 변경됨에 따라 20##. #. ##. 대구지법 표지원으로부터 벌금 #원이 부과되는 결과를 초래하였다.

○○ ▢부에서는 20##. #월 ㄷ 설치와 관련하여 ㄷ군에 사리 #번지(하부저수지)에 대하여 개발행위인허가 승인을 요청하였는데, 실제 매장 유산이 존

재하는 위치는 ㄱ리 ###-#번지로서 연결(連接)한 상태이기에, ㄷ 경관테크 시공
공사 개발행위를 추진 시에는 매장 유산 검토 대상지(ㄱ리 ###-#번지)에 대한 개발
행위 인허가 검토 및 신청은 하지 않았다.

관계부서 의견 ○○ ㄱ부(現 ㄴ부)에서는 감사결과를 수용하면서 안내현황판의
불분명, 과거 서부발전에서 20##년 한수원으로 이전 시 문화재관련 업무 이관
누락으로 미 인지, ㄷ군의 요청으로 경관테크 시공, 경관테크 시공 계획 등 제
출 시 ㄷ군으로부터 별도 의견 미제시 등으로 인하여 매장 문화재를 인지하
지 못하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ㄱ 발전소장은 「매장 유산 보호 및 조사에 관한 법률」에
따른 매장 유산의 보호 및 향후 이와 유사한 사례가 재발되지 않도록 재발방
지 방안(예를 들면, 관계부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보
1)

2. 건설중인 ㄴㄴ, ☆☆, ❖❖장은 「매장 유산 보호 및 조사에 관한 법률」에 따
라 매장유산에 대한 훼손 사례가 발생하지 않도록 현황을 자체 점검하고, 위와
같은 사례가 발생하지 않도록 유의하여 업무를 처리하시기 바랍니다.(통보 2)